



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-10 - Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico

ID Provvedimento: 1318

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER OPERATORI DI UAS ALLA SOCIETÀ AREA BROKER S.P.A., CON SEDE LEGALE IN REGGIO EMILIA, C.F/P.IVA 02280350352 A VALERE SUL PROGETTO CARG FOGLIO BITTI CIG: BBEBBD0DF1 – CUP: I92D23000060001- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell'ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo 2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico all'ing. Domenico Caracciolo;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico a cui spetta fare l'impegno di spesa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- VISTA** la determinazione n. 2557 del 22/12/2023 e l'accertamento 6230000484, pos 4, anno 2026, sul cap EC221.009 "Trasferimenti per Progetto CARG Bitti" e le rimodulazioni di detto accertamento con determinazione n. 910 del 09/06/2025 e determinazione n. 1553 del 09/09/2025;
- VISTA** la convenzione relativa al progetto CARG Foglio 482 Bitti, acquisita agli atti con prot. n.37668 del 13.10.2023, Rep. n 72/2023, tra ARPAS, Università degli Studi di Cagliari e ISPRA;
- RICHIAMATO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e relativi allegati;
- VISTI** il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- VISTA** la L. Reg. 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ess.mm.ii.;
- DATO ATTO** che, al sottoscritto Direttore del Dipartimento Geologico, Idrogeologico e idrografico spetta l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- DATO ATTO** la Determinazione n. 2075/2025 del 13/11/20253 con la quale si delega il dott. Francesco Muntoni quale punto ordinante per gli acquisti relativi ai tutti i progetti CARG ed è nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023;
- VISTO** l'art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d. lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- DATO ATTO** che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- VISTO** l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023 dato il modesto valore;
APPURATO	che l'appalto, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti dato il limitato valore economico;
DATO ATTO	che al presente appalto non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023 poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
ATTESO	che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 si può procedere con affidamento diretto;
DATO ATTO	che l'affidamento di cui trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questa Agenzia può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;
VISTO	il preventivo del 26/05/2026 della Società Area Broker S.P.A., con sede legale in Via N. Copernico, 28/A, Reggio Emilia, C.F/P.IVA. 02280350352, acquisito agli atti con prot. n. 25749 del 09/06/2026, che prevede un premio assicurativo di responsabilità civile per operatori UAS di € 310,00, esente IVA /annui;
RITENUTO	pertanto di dover affidare l'appalto in oggetto alla Società Area Broker S.P.A., con sede legale in Via N. Copernico, 28/A, Reggio Emilia, C.F/P.IVA. 02280350352, per l'importo di € 310,00, esente IVA;
DATO ATTO	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
DATO ATTO	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti diretti avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

RILEVATO che, sulla base della Tabella A annessa all' Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l' affidamento in oggetto è esente dall'imposta di bollo in quanto di importo inferiore ai € 40.000,00;

DATO ATTO che l'importo dell'affidamento del servizio è pari ad € 310,00, esente IVA, e si rende necessario procedere all'impegno di spesa per un importo pari ad € 310,00, esente IVA, sul capitolo SC02.1202, " Servizi CARG Bitti" Missione 09, programma 01, azione 01, dell'annualità 2026 a valere sul progetto CARG Bitti - CUP I92D23000060001;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto pari a € 310,00 per l'anno 2026 risulta coerente con il cronoprogramma del progetto CARG Foglio Bitti, che prevede una spesa per l'anno 2026 di € 6.851,82 sul capitolo SC02.1202 per "Servizi CARG Bitti", e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC02.1202, € 4.101,82 al netto di tali spese per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: BBEBBD0DF1;

DI DARE ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell' ANAC 621/2022 ess.mm.ii;

ACQUISITO il DURC con scadenza 02/10/2026 e verificato l'assenza di annotazioni sugli operatori economici nel sito dell'ANAC;

DETERMINA

DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni citate in premessa il rinnovo della polizza assicurativa di Responsabilità Civile per Operatori di UAS alla Società Area Broker



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

S.P.A., con sede legale in Via N. Copernico, 28/A, Reggio Emilia, C.F/P.IVA. 02280350352 per l'importo di € 310,00, esente IVA, nell'ambito del progetto CARG, foglio 482 Bitti – CIG: BBEBBD0DF1 – CUP: I92D23000060001.

DI IMPEGNARE la somma di € 310,00, esente IVA, a valere sul capitolo SC02.1202 “Servizi CARG Bitti” missione 09, programma 01, azione 01, dell'annualità 2026, al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all'affidamento in oggetto.

DI DARE ATTO che la spesa di € 310,00 relativa al finanziamento vincolato è accertata sul capitolo di entrata EC221.009 “Trasferimenti per Progetto CARG Bitti” con n. 6230000484, pos 4, anno 2026, di cui alla determinazione n. 2557 del 22/12/2023 e successive rimodulazioni.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web istituzionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
SC02.1202	00.01.01.00	17/06/2026	ASSIC RESP CIVILE OPERATORI UAS-DIP GEO	310,00	Area Broker S.P.A.	U.1.03.02.99.999	BBEBBD0DF1	I92D23000060001

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1202	TOTALE
2026	310,00	310,00
TOTALE	310,00	310,00

Istruttore Pratica:

DONATELLA ATZORI